

통 보

1. 제 목 : 내규 제·개정 사전예고 기간, 기준 및 방법 개선 필요
2. 소관부점 : 법규실
3. 내 용 :

가. 업무개요

법규실은 「업무분장세칙」 제6조 제1호에 따라 내규(서식 포함) 관리 총괄, 내규 심사·해석 업무를 수행하고 있으며, 한국자산관리공사(이하 “공사”라 한다) 내규의 체계, 제정과 개정·폐지, 개선 및 관리 등에 필요한 사항을 규정한 「내규관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 및 규정에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정한 「내규관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국민권익위원회 「부패영향평가업무 운영지침」 제4조 및 별표 평가 기준에 따르면, 정책결정과정 등 각종 행정절차에서 국민 등 이해관계자의 참여기회를 충분히 보장하도록 되어 있다.

한편, 규정 제2조 제1호에 따르면 내규란 공사의 운영, 기본방침, 조직, 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범을 말하는데, 각 내규의 기본방침 및 업무절차 중 국민 등 이해관계자 및 임직원

(이하 “이해관계자 등”이라 한다)에게 영향을 미치거나 권리·의무 등과 관련되는 내용을 제·개정하고자 할 때에는 해당 내용을 이해관계자 등에게 충분히 알려 의견 개진 등 참여기회를 보장하되, 제·개정 내용이 이해관계자 등에게 미치는 영향이 없거나 적다고 판단되는 경우에는 제·개정 예고 제외 대상 또는 예고기간 단축 대상으로 구분하여 불필요한 행정절차를 거치지 않도록 하는 등 합리적으로 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 내규 사전예고 기간 개선 필요

그런데 규정 제10조에 따르면 소관부점장은 내규를 제정, 개정·폐지하려는 경우 주무부점장 합의 전에 내규안을 공사 인터넷 홈페이지에 예고하도록 되어 있고, 세칙 제31조에 따르면 예고기간은 예고할 때 정하되 특별한 사정이 없는 한 10일 이상으로 한다고 되어 있어, [표 2]와 같이 사전예고 기간을 20일 이상으로 정하고 있는 타 공공기관 사례와 비교할 때 예고기간이 짧아 이해관계자 등의 의견 개진 등 참여기회를 충분하게 보장하지 못할 우려가 있다.

[표 2] 사전예고 기간에 관한 타 공공기관 사례

구분	기관명	사전예고 기간	근거 규정
1	주택도시보증공사	20일 이상	사규관리규정 제11조의 3 제5항
2	한국주택금융공사	20일 이상	내규관리규정 제7조의2 제2항
3	신용보증기금	20일 이상	규정관리요령 제16조 제2항
4	한국예탁결제원	원칙적으로 7일 이상. 단, 사규안의 제정 및 개폐 내용이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 그 밖의 법령에서 직접 당원(한	사규의 입안 및 관리 등에 관한 규정 제5조 제1항

구분	기관명	사전예고 기간	근거 규정
		국예탁결제원에 업무를 부여한 사항 또는 국민생활과 밀접한 관련이 있는 사항인 경우에는 20일 이상	

(2) 내규 사전예고 기준 개선 필요

한편, 규정 제10조 제1항에 따르면, 소관부점장은 내규를 제정, 개정·폐지하려는 경우에는 원칙적으로 내규안을 공사 인터넷 홈페이지에 예고하여야 하고, 다만 비공개 대상 내규나 비공개대상 부분이 포함된 내규는 예고를 생략할 수 있도록 되어 있으며, 규정 제10조 제3항에 따르면 주무부점장(법규실장)은 예고 대상 내규 목록을 사내 통합사무자동화시스템(이하 “K-Wings” 라 한다) 등에 공지하도록 되어 있다.

또한, 규정 제10조 제2항에 따르면 소관부점장은 긴급하게 내규를 제정, 개정·폐지해야 하는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 주무부점장과 협의하여 예고기간을 단축할 수 있도록 되어 있다.

그런데 법규실에서 K-Wings에 공지한 사전예고 대상 내규 목록을 살펴본 결과 ‘비공개’ 내규를 제외한 ‘공개’ 내규에 대해서는 일률적으로 사전예고 대상 내규로 분류하고 있고, 법규실에 확인한 결과 긴급하게 내규를 제·개정해야 하는 경우 외에는 특별한 사정이 있는 경우에 해당하는 것으로 보아 예고기간을 단축하는 사례가 거의 없다고 하는 바

[표 3]과 같이 단순한 자구수정이나 국민의 권리, 의무 등과 관련이 없는 경우 등에는 사전예고를 생략할 수 있도록 정한 타 공공기관

사례와 비교할 때, 공사는 사전예고 생략 또는 단축 가능 사유에 관한 구체적인 기준 등을 두고 있지 않아 사전예고 절차를 과도하게 진행할 우려가 있다.

[표 3] 사전예고 생략가능 사유에 관한 타 공공기관 사례

구분	기관	사전예고 생략가능 사유	근거 규정
1	한국주택금융공사	① 국민의 권리, 의무 등과 관련이 없는 경우 ② 내규공개심의회에서 비공개 대상으로 심의·의결된 경우 ③ 상위법령이나 다른 규정의 단순한 집행을 위한 경우	내규관리규정 제7조의2 제1항
2	신용보증기금	보안 또는 영업상 비밀 등에 해당하는 내용이 포함되어 있는 경우	규정관리요령 제16조 제1항
3	한국예탁결제원	① 사규의 제정 또는 개폐가 긴급한 경우 ② 사규안의 내용상 예고가 필요없는 경우 ③ 단순한 자구수정의 경우 ④ 그 밖에 부득이한 사유로 예고가 곤란한 경우	사규의 입안 및 관리 등에 관한 규정 제5조 제3항

(3) 사내 통합사무자동화시스템(K-Wings)을 통한 내규 제·개정 예고 필요

세척 제30조에 따르면 내규 소관부점장은 내규안의 취지, 내규안 또는 신·구조문대비표, 의견제출기간 등 필요한 사항을 ‘공사 인터넷 홈페이지’에 공고하여야 하고, 세척 제32조에 따르면 ‘누구든지’ 예고된 내규안에 대하여 의견을 제출할 수 있다고 정하고 있는데

개정예고 내용이 공사 인터넷 홈페이지에만 공고됨에 따라 임직원들이 관련 개정 추진사항을 사전에 알지 못하고 있다가 규정 제13조에 따라 소관부점장이 각 부점에 문서로 통보(예시 : 「○○○○규정」 일부개정 알림)를 한 이후에야 알게 되는 경우가 많으며, 특히 「복지세척」, 「여비세척」 등 임직원의 권리·의무와 연관되는 내규의 제·개정 시에도 직접적인 이해당사자인 임직원들이 해당 제·개정 내용을 미리 알지

못하여 사전에 의견을 제시할 기회가 충분히 부여되지 않을 우려가 있다.

따라서, 내규의 제·개정 사전예고와 관련한 기간, 기준을 합리적으로 개선하고, 현재 공사 홈페이지에 공고하는 내규안 예고 내용을 K-Wings에도 게시되도록 하여 필요한 경우 임직원 누구라도 검토양식에 따라 의견을 제출하도록 하는 등 대내외 이해관계자 등의 폭넓은 의견 수렴을 위한 합리적인 절차를 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 법규실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 사전 예고 대상 내규 및 기간에 관한 기준을 정립하고 K-Wings를 통한 사전 예고 등의 절차를 마련하여 운영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

법규실장은 사전예고 시에 충분한 기간을 정하여 운영하고 사전 예고 대상 내규 및 예고기간 단축 사유에 대한 합리적인 기준을 마련하며, 「내규관리세칙」 제30조에 따라 공사 인터넷 홈페이지에 공고하고 있는 내규안 예고 내용을 사내 통합사무자동화시스템(K-Wings)에도 게시하도록 하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)